



PUTUSAN

Nomor 2167 K/Pid.Sus-LH/2026

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kapuas Hulu, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **MARKUS HERY, A.Md.Kep, anak dari YULIUS BUGAH;**

Tempat Lahir : Penemur;

Umur/Tanggal Lahir : 36 tahun/16 Februari 1989;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kewarganegaraan : Indonesia;

Tempat Tinggal : Dusun Penemur RT 001 RW 001, Desa Teluk Geruguk, Kecamatan Boyan Tanjung, Kabupaten Kapuas Hulu, Provinsi Kalimantan Barat;

Agama : Katolik;

Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah sejak tanggal 10 Juni 2025 sampai dengan 6 Agustus 2025;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) sejak tanggal 7 Agustus 2025 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Putussibau karena didakwa dengan dakwaan Tunggal, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 158 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Penambangan Mineral dan Batubara sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Halaman 1 dari 11 halaman Putusan Nomor 2167 K/Pid.Sus-LH/2026



Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kapuas Hulu tanggal 21 Oktober 2025 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MARKUS HERY, A.Md.Kep, anak dari YULIUS BUGAH telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana “Penambangan Mineral dan Batubara sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Penuntut Umum Pasal 158 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Penambangan Mineral dan Batubara” sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MARKUS HERY, A.Md.Kep, anak dari YULIUS BUGAH dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan dan pidana denda sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) set alat tambang berupa mesin Fuso D16;
 - 1 (satu) set mesin Dongfeng 36HP merek Tianli (kopol);
 - 1 (satu) unit mesin Starter Fuso;
 - 2 (dua) buah Aki Force;
 - 1 (satu) buah kain Karpet/keset;
 - 1 (satu) buah drum plastik berwarna biru yang sudah di belah;
 - 1 (satu) buah pipa 10 inch;
 - 1 (satu) buah pomp 12 inch;
 - 1 (satu) unit lanting jek;

Barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum dalam berkas perkara Aldi Durja alias Aldi anak dari

Halaman 2 dari 11 halaman Putusan Nomor 2167 K/Pid.Sus-LH/2026



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebedius, oleh karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian.

Ketua Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada Para Saksi dan Terdakwa serta yang bersangkutan telah membenarkannya;

- 1 (satu) set alat tambang berupa mesin Fuso D22;
- 1 (satu) set mesin Dongfeng 30HP merek Tianli (kopol);
- 1 (satu) unit mesin starter Fuso;
- 1 (satu) buah aki GS Astra;
- 1 (satu) buah drum plastik berwarna biru yang sudah dibelah;
- 2 (dua) buah kain karpet/kaset;
- 1 (satu) buah pipa 12 inch;
- 1 (satu) buah pipa 16 inch;
- 1 (satu) Unit lanting jek;
- 1 (satu) buah kunci inggris;
- 1 (satu) buah kunci span;
- 1 (satu) buah kunci sock Y;

Barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum dalam berkas perkara Lisius Handi Labang anak dari Yosep Ramli, oleh karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian. Ketua Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada Para Saksi dan Terdakwa serta yang bersangkutan telah membenarkannya;

Dirampas untuk Negara;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Putussibau Nomor 68/Pid.Sus/2025/PN Pts tanggal 3 November 2025 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MARKUS HERY, A.Md.Kep, anak dari YULIUS BUGAH tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah

Halaman 3 dari 11 halaman Putusan Nomor 2167 K/Pid.Sus-LH/2026

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melakukan tindak pidana "Penambangan tanpa izin secara bersama-sama" sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dan pidana denda sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) set alat tambang berupa mesin Fuso D16;
 - 1 (satu) set alat tambang berupa mesin Fuso D22;
 - 1 (satu) set mesin Dongfeng 36HP merek Tianli (Kopol);
 - 1 (satu) set mesin Dongfeng 30HP merek Tianli (Kopol);
 - 2 (dua) unit mesin Starter Fuso;
 - 2 (dua) buah Aki Force;
 - 1 (satu) buah Aki GS Astra;
 - 3 (tiga) buah kain karpet/keset;
 - 2 (dua) buah drum plastik berwarna biru yang telah dibelah;
 - 1 (satu) buah pipa 10 (sepuluh) inch;
 - 2 (dua) buah pomp 12 (dua belas) inch;
 - 1 (satu) buah pipa 16 (enam belas) inch;
 - 1 (satu) buah kunci inggris;
 - 1 (satu) buah kunci span;
 - 1 (satu) buah kunci sock Y; dan
 - 2 (dua) unit lanting jek;Dirampas untuk Negara;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 4 dari 11 halaman Putusan Nomor 2167 K/Pid.Sus-LH/2026



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor 694/PID.SUS/2025/PT PTK tanggal 8 Desember 2025 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kapuas Hulu tersebut;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Putussibau Nomor 68/Pid.Sus/2025/PN Pts, Tanggal 03 November 2025, yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 27/Akta Pid/2025/PN Pts *juncto* Nomor 68/Pid.Sus/2025/PN Pts *juncto* Nomor 694/PID.SUS/2025/PT PTK yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Putussibau, yang menerangkan bahwa pada tanggal 15 Desember 2025, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kapuas Hulu mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Pontianak tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 17 Desember 2025 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kapuas Hulu tersebut sebagai pemohon kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Putussibau pada tanggal 17 Desember 2025;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Pontianak tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kapuas Hulu pada tanggal 9 Desember 2025 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 15 Desember 2025 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Putussibau pada tanggal 17 Desember 2025. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan

Halaman 5 dari 11 halaman Putusan Nomor 2167 K/Pid.Sus-LH/2026



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan permohonan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan permohonan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada pokoknya bahwa *judex facti* salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku karena memutus perkara tidak sesuai dengan fakta-fakta, Penuntut Umum memohon sesuai dengan tuntutan;
- Bahwa sebelum mempertimbangkan alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi, *judex juris* terlebih dahulu mempertimbangkan tentang penerapan hukum dalam perkara *a quo* sehubungan dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana yang berlaku sejak tanggal 2 Januari 2026;
- Bahwa perkara *a quo* telah dilimpahkan dan diperiksa oleh pengadilan tingkat pertama sebelum tanggal 2 Januari 2026, maka menurut ketentuan Pasal 361 huruf c Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana pemeriksaan perkara *a quo* di tingkat kasasi dilakukan dengan menggunakan ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;
- Bahwa menurut ketentuan Pasal 3 Ayat (1) *juncto* Pasal 618 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dalam hal terdapat perubahan undang-undang sesudah perbuatan terjadi dan tindak pidana tersebut dalam proses peradilan maka digunakan

Halaman 6 dari 11 halaman Putusan Nomor 2167 K/Pid.Sus-LH/2026



atau diberlakukan ketentuan undang-undang yang baru kecuali apabila undang-undang yang lama lebih menguntungkan bagi Terdakwa;

- Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi/Terdakwa tidak dapat dibenarkan, putusan *judex facti*/Pengadilan Tinggi yang mengubah putusan *judex facti*/Pengadilan Negeri dengan menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penambangan tanpa izin secara bersama-sama", telah tepat dan tidak salah dalam menerapkan hukumnya, tidak melampaui kewenangannya dan telah sesuai hukum acara yang berlaku;
- Bahwa *judex facti* telah mempertimbangkan fakta hukum yang terungkap di muka sidang, yaitu Saksi Lisius Handi Labang alias Labang anak dari Yosep Ramli dan Saksi Aldi Durja alias Aldi anak dari Sebedius berserta pekerja yang diamankan oleh pihak kepolisian merupakan pekerja Terdakwa yang melakukan penambangan emas pada pada hari Kamis tanggal 6 Februari 2025 sekitar pukul 15.00 WIB di Dusun Penemur, Desa Teluk Geruguk, Kecamatan Boyan Tanjung, Kabupaten Kapuas Hulu;
- Bahwa diketahui peralatan yang dipergunakan oleh para pekerja berupa 1 (satu) set alat tambang berupa mesin Fuso D16, 1 (satu) set alat tambang berupa mesin Fuso D22, 1 (satu) set mesin Dongfeng 36HP merek Tianli (Kopol), 1 (satu) set mesin Dongfeng 30HP merek Tianli (Kopol), 2 (dua) unit mesin Starter Fuso, 2 (dua) buah Aki Force, 1 (satu) buah Aki GS Astra, 3 (tiga) buah kain karpet/keset, 2 (dua) buah drum plastik berwarna biru yang telah dibelah, 1 (satu) buah pipa 10 (sepuluh) inch, 2 (dua) buah pomp 12 (dua belas) inch, 1 (satu) buah pipa 16 (enam belas) inch, 1 (satu) buah kunci inggris, 1 (satu) buah kunci span, 1 (satu) buah kunci sock Y dan 2 (dua) unit lanting jek yang merupakan milik Terdakwa;
- Bahwa adapun cara melakukan kegiatan tambang emas tanpa izin tersebut adalah pertama-tama mesin fuso dihidupkan untuk menyedot air. Setelah mesin fuso dalam keadaan hidup, kemudian stik kayu yang gunanya untuk mengarahkan selang spiral, diarahkan ke pasir dan batu yang diduga mengandung emas. Setelah itu stik kayu tersebut dinaik

Halaman 7 dari 11 halaman Putusan Nomor 2167 K/Pid.Sus-LH/2026



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

turunkan dengan menggunakan kopol. Kegiatan tersebut berlangsung hingga durasi kurang lebih 30 (tiga puluh) menit, hingga pasir dan batu yang bercampur emas tersebut dirasa sudah cukup mengalir ke penyaring pasir dan batu yang memiliki kandungan emas berupa kain korea. Setelah 30 (tiga puluh) menit berlalu, mesin fuso yang digunakan untuk menyedot air dan pasir serta batu yang diduga memiliki kandungan emas dimatikan. Setelah beristirahat, kegiatan menyedot pasir dan batu yang mengandung emas pun dimulai kembali hingga malam hari. Kegiatan tersebut berlangsung secara berulang selama 1 (satu) minggu. Setelah 1 (satu) minggu berlalu, kemudian kain korea yang digunakan untuk menyaring emas pasir dan batu yang memiliki kandungan emas, dicuci pada drum plastik berwarna biru yang telah dibelah. Setelah kain korea tersebut dicuci bersih pada drum plastik berwarna biru yang telah dibelah, kemudian pasir dan batu yang bercampur air hasil cucian kain korea tersebut didulang dengan alat pendulang yang dipinjam dari penambang emas yang lain. Setelah pasiran emas terpisah dari pasir biasa dan batu, kemudian pasiran emas tersebut dimasukkan ke dalam wadah kemudian hasil emas tersebut diserahkan oleh para pekerja kepada Terdakwa;

- Bahwa hasil pembagian keuntungan dari hasil penjualan tersebut adalah 50:50, yaitu 50 (lima puluh) persen untuk pemilik mesin dan 50 (lima puluh) persen untuk para pekerja setelah dikurangi hutang logistik, biaya lahan dan perawatan mesin oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan kegiatan pertambangan emas tersebut tanpa dilengkapi dan/atau masa berlaku izin tersebut telah habis dari pihak yang berwenang baik itu Izin Pertambangan Rakyat (IPR) dan Izin Usaha Jasa Pertambangan (IUJP);
- Bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur pidana dalam Pasal 158 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Penambangan Mineral dan Batubara sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

Halaman 8 dari 11 halaman Putusan Nomor 2167 K/Pid.Sus-LH/2026



Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum mengenai berat ringannya pidana yang dijatuhkan menjadi kewenangan *judex facti* yang tidak tunduk pada pemeriksaan tingkat kasasi, namun apabila *judex facti* kurang pertimbangan hukumnya maka *judex juris* dapat memperbaikinya;
- Bahwa Pasal 158 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Penambangan Mineral dan Batubara sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, terkait pidananya telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana dalam Lampiran I nomor urut 134 dimana pada pokoknya ancaman pidananya diubah menjadi dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori IV sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), selain itu ketentuan-ketentuan tentang penyertaan yang diatur dalam Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, acuannya diubah menjadi Pasal 20 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
- Bahwa berdasarkan Pasal II Ayat (5) huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana, ketentuan pidana dalam undang-undang selain Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang memuat ancaman pidana penjara dan pidana denda secara bersamaan, pidana denda diubah dengan ketentuan pidana penjara yang diancam secara kumulatif dengan pidana denda, ancaman pidana diubah menjadi kumulatif alternatif;
- Bahwa sesuai dengan Pasal II Ayat (5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana dan Pasal 80 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana untuk menjatuhkan pidana penjara tanpa pidana denda harus memperhatikan penghasilan dan pengeluaran secara nyata

Halaman 9 dari 11 halaman Putusan Nomor 2167 K/Pid.Sus-LH/2026



yang membuktikan keadaan harta Terdakwa untuk membayar pidana denda, sehingga putusan *judex facti* mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa beralasan hukum diperbaiki sebagaimana tersebut dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut dinyatakan ditolak dengan perbaikan;

Menimbang bahwa dengan demikian Putusan Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor 694/PID.SUS/2025/PT PTK tanggal 8 Desember 2025 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Putussibau Nomor 68/Pid.Sus/2025/PN Pts tanggal 3 November 2025 harus diperbaiki mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 158 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Penambangan Mineral dan Batubara sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP *juncto* Pasal 20 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana *juncto* Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**PENUNTUT UMUM** pada **KEJAKSAAN NEGERI KAPUAS HULU** tersebut;

Halaman 10 dari 11 halaman Putusan Nomor 2167 K/Pid.Sus-LH/2026



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memperbaiki Putusan Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor 694/PID.SUS/2025/PT PTK tanggal 8 Desember 2025 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Putussibau Nomor 68/Pid.Sus/2025/PN Pts tanggal 3 November 2025 tersebut mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa menjadi pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Kamis**, tanggal **26 Februari 2026** oleh **Jupriyadi, S.H., M.Hum.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Sigid Triyono, S.H., M.H.**, dan **Ainal Mardhiah, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Ayu Amelia, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd/.

Dr. Sigid Triyono, S.H., M.H.

Ttd/.

Ainal Mardhiah, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd/.

Jupriyadi, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Ttd/.

Ayu Amelia, S.H., M.H.

Untuk salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera,

Panitera Muda Pidana Khusus

Ditandatangani secara elektronik

Dr. H. Minanoer Rachman, S.H., M.H.
NIP. 19660601 199212 1 001

Halaman 11 dari 11 halaman Putusan Nomor 2167 K/Pid.Sus-LH/2026